

1500371-35.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500371-35.2022.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500371-35.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE RICARDO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

JORGE RICARDO NASCIMENTO e IGOR DA SILVA SORIANO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, bem como no artigo 180, caput, todos do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 01 de abril de 2022, em horário incerto, na Rodovia Dom Pedro I, 103, Bairro da Ponta, em Itatiba, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si e com pelo menos outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima Ivan Douglas Pereira dos Santos, coisas alheias móveis, consistentes em um caminhão VW/24.260 CRM 6x2, de cor branca, placas EPG-4G16, Hortolândia/SP, pertencentes à empresa Lammar Indústria Metalúrgica, um aparelho celular e uma carteira, bens pertencentes a Ivan Douglas Pereira dos Santos.

Consta da denúncia, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JORGE RICARDO NASCIMENTO e IGOR DA SILVA SORIANO, receberam e conduziram, em proveito de ambos, o veículo Honda Fit LX Flex, ano modelo 2010, de cor cinza, com placa adulterada FGB5G83, placa original EET6952, o qual sabiam ser produto de crime. Nos termos da denúncia, os réus e seus comparsas decidiram subtrair bens alheios.

Para tanto, previamente ajustados, dirigiram-se até a Rodovia Dom Pedro I, mais precisamente próximo ao Posto Três Irmãos, na cidade de Itatiba, na condução do veículo Honda Fit LX Flex, placa adulterada FGB5G83.

Conforme constou da exordial, no local, visualizaram a vítima Ivan Douglas Pereira dos Santos, que conduzia o caminhão VW/24.260 CRM 6X2, de cor branca, placas EPG-4G16, Hortolândia/SP, de propriedade da empresa Lammar Indústria Metalúrgica. Com efeito, dois dos roubadores desceram do veículo e um deles foi em direção à vítima, bateu no vidro do caminhão e exibiu um simulacro de arma de fogo, anunciando o assalto e exigindo que descesse do veículo.

De acordo com a preambular, ato contínuo, outro indivíduo entrou no caminhão, enquanto um terceiro roubadore pegou a vítima pelo braço, obrigando-a a entrar no automóvel Honda Fit, conduzido por IGOR. O réu JORGE, por sua vez, sentou-se ao lado da vítima, no banco de trás do veículo.

A denúncia narrou que os réus vendaram os olhos da vítima e JORGE subtraiu sua carteira e seu celular, além de permanecer o tempo todo proferindo ameaças.

Enquanto isso, IGOR conversava ao telefone com o comparsa que conduzia o caminhão, o qual fazia diversos questionamentos acerca do veículo subtraído. Em dado momento, os réus obrigaram a vítima a conversar com tal indivíduo, fornecendo informações sobre a existência de rastreador, seguro, tag de pedágio, entre outras.

Conforme constou da inicial, os réus permaneceram com a vítima em seu poder por aproximadamente quarenta minutos. Neste interim, contudo, a Polícia Militar foi informada via rádio a respeito da ocorrência do roubo, sendo que o solicitante forneceu o emplacamento do veículo Honda Fit, utilizado para prática do crime. De posse das informações, os policiais militares passaram a patrulhar pela região, até que visualizaram referido automóvel acessando a Rodovia Edgar Máximo Zamboto.

A exordial narrou que foram dados sinais luminosos e sonoros de parada, os quais não foram obedecidos. Os réus aceleraram com o veículo e somente pararam próximo à entrada de um sítio. No local, IGOR desceu do automóvel e fez menção de sacar um objeto em sua cintura, razão pela qual os policiais efetuaram disparos de arma de fogo, o que fez com que caísse ao solo. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um simulacro de arma de fogo. No interior do veículo, os policiais encontraram o réu JORGE e a vítima, mantida até então com sua liberdade restrita. Nos termos da denúncia, os policiais acionaram o resgate para atendimento de IGOR e, em seguida, realizaram uma inspeção no veículo Honda Fit, momento em que constataram que o bem era produto de furto ocorrido em 08 de fevereiro de 2022, na cidade de Suzano. Apuraram, ademais, que o automóvel ostentava placas adulteradas. Os réus foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 99/102).

O processo teve trâmite inicial perante a comarca de Itatiba, mas o representante do Ministério Público daquela comarca manifestou-se argumentando que a competência para processamento do feito era de Atibaia, em razão da prevenção, posto que o roubo praticado com privação da liberdade se protraí no tempo e, tendo a vítima sido solta em Atibaia, bem como a prisão preventiva sido apreciada no plantão da Circunscrição de Bragança Paulista, estaria prevenido o juízo de Atibaia (fls. 136/144). O Juízo de Itatiba acolheu a cota, declinou da competência e remeteu o processo para Atibaia (fls. 145).

O representante do Ministério Público de Atibaia ofereceu denúncia (fls. 158/163), que foi recebida (fls. 164/166).

Os réus foram citados (Jorge - fls. 198 e Igor - fls. 209) e ofereceram respostas à acusação (Igor - fls. 216 e Jorge - fls. 219/220), que foram afastadas, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 223).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo os réus interrogados ao final (fls. 295/296).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 308/318).

A defesa do réu IGOR pontuou que a partir das provas produzidas, restou indubitável tanto materialidade quanto autoria do delito, já que o réu confessou o crime de forma espontânea. Requereu o reconhecimento da atenuante relativa à confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal) (fls. 326/329).

A defesa do réu JORGE requereu, primeiramente, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou, de igual forma, o reconhecimento da confissão espontânea como forma de atenuar a pena do acusado (fls. 330/331).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no auto de exibição e apreensão (fls. 53/54), no boletim de ocorrência (fls. 57/58 – referente ao furto do veículo receptado – e fls. 66/70), no laudo pericial acostado a fls. 271/281 e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada aos réus.

JORGE, interrogado extrajudicialmente, ficou em silêncio (fls. 10) e IGOR não foi interrogado extrajudicialmente, posto que foi hospitalizado em razão de ter sido alvejado durante a ocorrência (fls. 130).

Em juízo, JORGE, ao ser indagado se confessava ou negava o delito, respondeu “sim senhora”; afirmou que um dia antes, havia pegado uma moto de um rapaz, no local onde mora, para andar na comunidade; caiu com a moto do rapaz e ela foi levada à oficina; como o rapaz precisava da moto para trabalhar, ele foi tirar a motocicleta da oficina com o dinheiro dele; não tinha dinheiro para pagá-lo, razão pela qual o indivíduo começou a lhe ameaçar; recebeu, então, uma proposta de um amigo, via Facebook, para ir até Atibaia, pegar um caminhão; reconheceu que tinha ciência de que ia cometer um crime; ofereceram-lhe R\$ 3 mil para trazer o caminhão até Mogi; aceitou a proposta porque estava sendo ameaçado pelo rapaz da motocicleta; praticou o delito juntamente com IGOR e outro indivíduo; pegaram o caminhão, tendo ficado junto de IGOR no Honda Fit, enquanto o outro rapaz foi embora com o caminhão; quando estavam na Rodovia Dom Pedro, depararam-se com a viatura, que lhes deu ordem de parada; como era a primeira vez que tinha ido com os demais assaltantes, ficou com medo; IGOR começou a acelerar o carro; desesperado, começou a pedir que IGOR parasse o carro, dizendo para que se rendessem; viu que IGOR ligou a seta para entrar no mato e, neste momento, puxou o freio de mão do veículo, que rodou na pista; IGOR se jogou do carro; permaneceu no banco de trás; ouviu um tiro e ficou desesperado, tendo deitado no chão junto com a vítima; os policiais perguntaram quem era a vítima, tendo apontado para o ofendido; os policiais, então, lhe levantaram, sem agressão, nem nada, e passaram a lhe perguntar para onde o caminhão estava sendo levado; confessou o delito ali mesmo e respondeu para onde o caminhão estava indo, informando, ainda, os outros carros que estavam envolvidos; questionado sobre ter dito que não fazia parte da quadrilha, mas estar respondendo a outro processo por roubo, não soube responder, dizendo que morava próximo de IGOR; estava fazendo curso de mecânica de motos, trabalhava na Rua 25 de Março, em São Paulo, estudou até o terceiro colegial; passou pela Fundação CASA por duas vezes e, maior de idade, foi preso uma vez, com uma moto roubada, pois os “meninos” levaram a moto para sua pessoa, uma vez que mexe com motocicletas; confessou que praticou um furto em local próximo de onde mora, afirmando que o roubo em Ferraz de Vasconcelos é o referente à moto, que os “meninos” levaram para sua pessoa; indagado sobre a quem pertencia o Honda Fit, respondeu que não sabia de quem era, mas afirmou saber que o carro era “montado”, ou seja, com as placas trocadas; confessou saber que estava dentro de um veículo que era objeto de ilícito.

IGOR, ao ser indagado se confessava ou negava o delito, também respondeu “sim senhora”; confessou que realmente praticaram o crime, dizendo que roubaram o caminhão e que estavam no Honda Fit; avistaram os policiais na rodovia Dom Pedro; viu os policiais em seu retrovisor; avisou JORGE que os policiais estavam lhes perseguindo, tendo JORGE dito para que parasse o veículo; parou o automóvel e saiu com as mãos para cima e quando estava indo para a frente do carro, visando deitar-se e se render, foi alvejado e caiu no chão; os policiais chegaram perto de sua pessoa e disseram “Você vai morrer! Você vai morrer! Não vou chamar o resgate para você!”; levou dois chutes na cabeça e desmaiou; indagado sobre quem era a terceira pessoa que estava praticando o roubo, respondeu que não o conhecia, pois ele era da região de Campinas; indagado sobre como participou do roubo sem conhecer o outro indivíduo, respondeu que ele o chamou para ir até a região dele; indagado sobre a

quem pertencia o carro, respondeu que era do terceiro indivíduo, sendo que ele comprou o carro na internet; indagado se sabia que o veículo tinha placas trocadas, respondeu que sabia; indagado sobre o motivo pelo qual dirigia o carro, se o veículo era do outro assaltante, respondeu que o outro indivíduo não sabia dirigir direito em rodovia; confrontado com o fato de que o outro indivíduo saiu dirigindo o caminhão, respondeu que foi o que o outro indivíduo lhe falou, tendo confiado na palavra dele; indagado se então o outro indivíduo não sabia dirigir o carro, mas sabia conduzir um caminhão, respondeu que sim; indagado sobre de onde tirou o simulacro de arma de fogo, respondeu que não possuía nenhuma arma de fogo, sendo que ao ser alvejado, os policiais mandaram que segurasse, tendo obedecido; indagado se a polícia que lhe trouxe a arma, respondeu que sim; trabalha como ajudante geral de pedreiro; estudou até o primeiro colegial; já foi processado por roubo, tendo sido forjado; confessou, ainda, ter respondido por uma receptação.

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A vítima Ivan Douglas Pereira dos Santos disse que havia acabado de almoçar, numa parada da rodovia Dom Pedro, Posto Dois Irmãos, e ao retornar para o caminhão, quando se preparava para sair, três indivíduos o abordaram; um deles veio do seu lado, falou que era um assalto e determinou que descesse do caminhão; outro deles estava tentando abrir a porta do lado do passageiro, só que ela estava trancada; havia outro indivíduo na frente do caminhão também; desceu do caminhão e um dos outros dois indivíduos o pegou e lhe levou para dentro do carro, no banco de trás; tal indivíduo pegou uma máscara descartável e colocou em seus olhos, como venda, determinando que baixasse a cabeça entre as pernas; o outro indivíduo entrou na posição de motorista e saiu com o carro; ficaram cerca de quarenta minutos rodando com o carro; o caminhão foi levado por uma terceira pessoa; indagado sobre como conseguiu sair do carro, respondeu que alguém testemunhou a ação e acionou a polícia rodoviária; indagado se foi a polícia que encerrou a restrição de liberdade que estava sofrendo, respondeu que sim, explicando que eles perseguiram o veículo por um tempo, até ele parar; indagado se os dois que estavam em sua companhia no carro eram os mesmos que abordaram o caminhão, respondeu que um deles foi o que o abordou e o outro foi o que tentava abrir a porta do passageiro e que posteriormente lhe colocou dentro do carro; indagado se viu arma com algum dos indivíduos, respondeu que aquele que o abordou chegou a levantar a camisa e lhe mostrou, sendo que viu um negócio preto, tendo imaginado que se tratava de uma arma; não conseguiu ver claramente e na hora já estava assustado; indagado se chegou a ser agredido ou ameaçado, respondeu que no carro, sim, explicando que os indivíduos lhes disseram que se ficasse quieto não aconteceria nada com sua pessoa; disseram, ainda, que já haviam pegado seus documentos e sabiam seu endereço; indagado se fez o reconhecimento de alguém na Delegacia, respondeu que um foi para a Delegacia e outro para o hospital; indagado se algum bem de sua propriedade foi levado, respondeu que não; confirmou que o caminhão foi recuperado e que não houve prejuízo; confirmou, também, ter recuperado o celular e a carteira. Efetuado o primeiro reconhecimento por videoconferência, exibido o indivíduo com a placa de número 1 (Bruno Vinícius C. de Oliveira), não o reconheceu como participante do assalto; exibido o indivíduo com a placa de número 2 (JORGE RICARDO NASCIMENTO), não o reconheceu como participante do assalto; exibido o indivíduo com a placa de número 3 (Igor Aparecido Marques), não o reconheceu como participante do assalto. Efetuado o segundo reconhecimento por videoconferência, exibido o indivíduo com a placa de número 1 (IGOR DA SILVA SORIANO), não o reconheceu como participante do assalto; exibido o indivíduo com a placa de número 2 (Rafael Novaes), não o reconheceu como participante do assalto; exibido o indivíduo com a placa de número 3 (Fabiano Ceroni), não o reconheceu como participante do assalto; confirmou que os dois indivíduos que foram presos foram aqueles que estavam com sua pessoa dentro do carro.

A testemunha José Maria Alves Santana, policial rodoviário, disse que estava em patrulhamento pela rodovia Dom Pedro juntamente com sua equipe, quando receberam informações via rádio de que quatro indivíduos teriam roubado um caminhão no posto Três Irmãos, em Itatiba, na rodovia Dom Pedro; dois dos assaltantes teriam colocado a vítima num veículo pequeno e os outros saíram com o caminhão; em posse de tais

informações, passaram a efetuar patrulhamento das imediações, tratando-se de local em que acontecem muitos roubos; em dado momento, visualizaram um Honda Fit, no qual estavam os dois acusados; iniciaram acompanhamento e deram sinais luminosos e sonoros, mas os indivíduos empreenderam fuga e não obedeceram os sinais de parada obrigatórios; em dado momento, o motorista IGOR desceu do carro, empunhando uma arma de fogo, tendo sido alvejado por sua pessoa e por seu motorista; em seguida, sua pessoa e seu companheiro tiraram dois indivíduos do banco traseiro do veículo, tratando-se do réu JORGE e da vítima Ivan; indagado se surpreenderam os réus ainda restringindo a liberdade da vítima, respondeu que sim, confirmando que a vítima estava dentro do veículo; indagado se localizaram o caminhão, respondeu não ter certeza, mas ao que se recorda, parece que o caminhão foi, de fato, localizado; IGOR foi socorrido e JORGE confessou a prática, afirmando que era o segundo roubo naquela semana e que seu colega estava armado.

A testemunha Alexandre Henrique Sividal Marchiori disse que a equipe estava em patrulhamento e recebeu via rádio informação de que quatro indivíduos tomaram de roubo um caminhão, sendo que dois indivíduos colocaram a vítima num Honda Fit de cor cinza, usando de arma de fogo; todas as informações sobre os fatos, inclusive placas do caminhão e do Honda Fit foram passadas via rádio; em patrulhamento com vistas a tais veículos, lograram visualizar o Honda Fit, com a placa informada, ingressando a rodovia Edgar Máximo Zambotto; a equipe deu sinais de parada, mediante sinais luminosos e sonoros, os quais não foram obedecidos; iniciou-se breve acompanhamento, sendo que no Km79, os indivíduos pararam além do acostamento, numa área de grama, próximo a uma cerca; a equipe desembarcou para iniciar varredura no veículo, que estava com as portas fechadas; neste momento, o condutor do veículo, IGOR, desceu do automóvel empunhando uma arma; dois disparos foram efetuados, por sua pessoa e pelo Cabo PM Alves, sendo que IGOR caiu ao solo; foi até ele, visando retirar sua arma de fogo, tendo notado, naquele momento, que se tratava de uma réplica; os outros policiais abriram as portas do Honda Fit e de lá retiraram mais dois indivíduos, os quais foram colocados no solo e algemados; posteriormente, identificaram que uma daquelas pessoas era a vítima e a outra, um segundo indivíduo envolvido no delito; foi solicitado apoio médico para IGOR; dentro do automóvel foi encontrado mais um par de placas, de outro Honda Fit cinza, o que levantou a suspeita da equipe sobre a procedência do veículo; em pesquisa, constataram que se tratava de um carro furtado no município de Suzano; indagado se as placas do veículo estavam adulteradas, respondeu que as placas que o veículo ostentava, bem como as placas encontradas dentro do automóvel, eram de outros Honda Fit cinzas, ou seja, não correspondiam ao chassi do veículo abordado; indagado se os réus confessaram a prática do roubo, afirmou que JORGE confessou, sendo que IGOR não foi ouvido, por conta do atendimento hospitalar; questionado se indagou à vítima sobre o tempo que ela ficou com a liberdade restrita, respondeu que o roubo foi pelo Km 103 da rodovia; a abordagem ocorreu no Km 87 da rodovia Edgar Máximo Zambotto; calculou, portanto, cerca de trinta minutos de cárcere da vítima com os indivíduos; indagado pela acusação se os réus falaram alguma coisa sobre a origem do carro, respondeu que não.

Pois bem.

Ambos os réus confessaram as práticas delitivas.

JORGE justificou que participou do crime de roubo com a alegação de que caiu com a moto de terceira pessoa e que, por não ter dinheiro para pagar o conserto, aceitou a empreitada, uma vez que vinha sendo ameaçado pelo dono da motocicleta.

Assumiu que tinha ciência de que ia cometer um crime e explicou que lhe ofereceram R\$ 3 mil para levar o caminhão até Mogi. Confessou ter praticado o delito juntamente com IGOR e outro indivíduo. Sobre sua participação, afirmou que permaneceu junto de IGOR no Honda Fit, enquanto o outro rapaz foi embora com o caminhão.

Após detalhar o flagrante ocorrido, confirmou que sabia que o Honda Fit tinha as placas trocadas, afirmando que o carro era "montado", confessando que tinha ciência de que estava dentro de um veículo que era objeto de ilícito.

IGOR, de igual forma, confessou que praticou o crime, assumindo que roubaram o caminhão e que estavam no Honda Fit. Alegou, entretanto, que quando parou o Honda

Fit, saiu com as mãos para cima, e ao dirigir-se para a frente do carro, visando se render, foi alvejado. Negou que estivesse com um simulacro de arma de fogo, tendo alegado que os policiais, após alvejarem-no, determinaram que segurasse tal item, ao que obedeceu.

Disse que não conhecia o terceiro indivíduo com quem praticou o delito, afirmando que o veículo Honda Fit pertencia a tal terceiro assaltante. Assumiu, no entanto, que sabia que o veículo tinha placas trocadas.

A confissão dos réus (e o uso de simulacro de arma de fogo por parte de IGOR) restou devidamente corroborada pelos seguros relatos da vítima e das testemunhas policiais ouvidas.

A vítima Ivan narrou que foi abordada por três indivíduos, sendo que um deles chegou ao seu lado, anunciou o assalto e determinou que descesse do caminhão. Outro dos assaltantes tentou abrir a porta do lado do passageiro, a qual estava trancada. Um terceiro indivíduo, de acordo com a vítima, estava na frente do caminhão. Explicou que foi levado para o banco de trás do Honda Fit pelo assaltante que anteriormente tentou abrir a porta do passageiro. Referido assaltante pegou uma máscara descartável e a colocou em seus olhos, como venda, determinando que baixasse a cabeça entre as pernas. Outro dos assaltantes assumiu o posto de motorista e saiu com o veículo, sendo que permaneceram cerca de quarenta minutos andando com o automóvel.

O ofendido confirmou que o indivíduo que o abordou chegou a levantar a camisa e lhe mostrou alguma coisa da cor preta, tendo imaginado que se tratava de uma arma, mas não conseguiu ver claramente, pois estava assustado.

Por fim, confirmou que tanto o caminhão, quanto seu celular e sua carteira foram recuperados. Em juízo, não foi capaz de reconhecer os assaltantes.

Os policiais rodoviários ouvidos narraram a dinâmica da abordagem, explicando que após receberem informações a respeito do roubo em andamento, visualizaram o Honda Fit no qual estavam os réus e, após breve acompanhamento, deram sinais luminosos e sonoros, os quais não foram obedecidos.

Explicaram que em determinado momento, IGOR desceu do carro empunhando uma arma de fogo, tendo sido, naquele momento, alvejado. Confirmaram que o réu JORGE e a vítima Ivan estavam no veículo Honda Fit.

Ambos os agentes confirmaram que JORGE confessou a prática delitiva e que IGOR não chegou a ser ouvido, por conta do atendimento hospitalar.

O agente Alexandre detalhou que dentro do automóvel Honda Fit foi encontrado mais um par de placas de outro Honda Fit cinza, o que acabou por levantar suspeita da equipe sobre a procedência do veículo e, em pesquisa, constatarem que se tratava de um carro furtado no município de Suzano. Asseverou que tanto as placas ostentadas pelo veículo, quanto aquelas encontradas dentro do automóvel, eram de outros Honda Fit cinzas.

Além disso, Alexandre calculou que a vítima permaneceu cerca de trinta minutos com sua liberdade restringida, em poder dos acusados.

É o quanto basta à procedência da ação.

Os dois acusados assumiram que praticaram o roubo em questão, o qual foi praticado em concurso de pessoas (pois além dos dois réus, um terceiro indivíduo participou da ação) e com restrição da liberdade da vítima, que ficou em poder dos acusados por cerca de quarenta minutos – conforme depoimento do próprio ofendido, corroborado pelo depoimento do policial Alexandre.

O roubo foi executado com uso de simulacro de arma de fogo, item encontrado sobre a grama, próximo à deposição de substância hematoide, conforme laudo de perícia realizada no local da ocorrência (fls. 273), que detalhou se tratar de "(...) um simulacro pistola, de coloração preta, possuindo pequenos detalhes em laranja. Tal objeto apresentava semelhança formal a arma de fogo (...)".

Ademais, quanto ao delito de roubo, restou plenamente caracterizado o concurso formal de infrações, já que com uma mesma conduta de subtração mediante grave ameaça, dois patrimônios distintos e individualizáveis foram atingidos: os réus subtraíram o caminhão pertencente à empresa Lammar Indústria Metalúrgica, e um aparelho celular e uma carteira, bens pertencentes a Ivan Douglas Pereira dos Santos.

No mais, ambos os réus assumiram que tinham conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo que conduziam, ao afirmarem que sabiam que o Honda Fit tinha suas placas trocadas.

Com efeito, o laudo pericial acostado ao processo a fls. 272/281 apontou que "(...) Sob o capô do veículo Honda Fit (que se encontrava aberto), o veículo o qual ostentava placas FGB-5G83 (93HGE6850EZ117165), verificou-se duas placas de identificação veiculares de dígitos: 'ENF0H44'. Ambos os pares de placas ficaram a cargo de serem exibidas pela Polícia Militar Rodoviária à Autoridade Policial. Tal veículo possuía numeração VIN: 93HGE6750AZ207339 (...)" (fls. 273).

O documento corrobora a confissão dos acusados, que assumiram saber que o automóvel tinha as placas trocadas, tratando-se, obviamente, de objeto de ilícito, o que foi confirmado pelo depoimento do policial Alexandre, que confirmou que por meio de pesquisas realizadas, foi descoberto que o automóvel havia sido furtado no município de Suzano.

É conveniente, neste ponto, rememorar que os depoimentos judiciais de guardas municipais e policiais, sejam civis ou militares, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por guardas municipais ou policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade.

Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Assim, os réus, de fato, receberam e conduziam o veículo Honda Fit em proveito de ambos, sendo que sabiam se tratar, o automóvel em questão, de produto de crime. Restou configurado, desta forma, o delito de receptação, praticado por réus que ainda praticaram roubo duplamente qualificado, incidindo, desta forma, o concurso material de infrações.

Considerada, portanto, a confissão dos réus, que foi corroborada pelos seguros depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas, a condenação pela integralidade da denúncia é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal.

1 - Réu JORGE RICARDO NASCIMENTO

1.1 - Quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70:

O réu é tecnicamente primário.

Culpabilidade normal à espécie. Pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

Conduta social reprovável, uma vez que de acordo com a certidão de fls. 77, o

acusado foi beneficiado com liberdade provisória concedida sem fiança em dois processos distintos, sendo certo que o crime ora em tela foi praticado enquanto o réu era beneficiário de tal instituto jurídico. Isso demonstra total indiferença do acusado para com o ordenamento jurídico pátrio, o que enseja maior repreensão. Os motivos do crime são os comuns ao delito em análise. A conduta criminosa não teve maiores consequências, considerando-se que os bens subtraídos foram recuperados. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima.

Considerando a circunstância judicial desfavorável reconhecida, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, diária mínima, observado o fato de que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, incidem as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I do Código Penal, pois o réu não era maior de 21 anos à época do crime, bem como no artigo 65, III, "d", Código Penal, já que o acusado confessou ter praticado a ação delitiva. Incide, também, a agravante do art. 61, II, j, do CP, já que os fatos foram praticados durante estado de calamidade, em razão da pandemia COVID-19 (art. 385, CPP). Assim, compenso uma das atenuantes com a agravante.

Em razão da atenuante remanescente, a pena é atenuada ao mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, não podendo ser atenuada a patamar inferior nesta fase de dosimetria, em homenagem ao quanto disposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na última fase, com fundamento no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal, verifica-se a incidência de duas causas especiais de aumento de pena. O crime, como exposto, foi praticado em concurso de agentes, tendo havido privação da liberdade da vítima.

Quanto ao patamar de recrudescimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 11/30, nos termos da jurisprudência atual:

"ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL SEGURA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE -

MODIFICAÇÕES ADVINDAS DAS LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019 - SEIS MAJORANTES INTEGRADAS À SISTEMÁTICA ATUAL DO ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSIÇÃO DO MANEJO DE NOVAS FRAÇÕES DE AUMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. 'Na incidência de uma causa de aumento de pena, o acréscimo correto deve ser de 1/3; havendo duas, e se presentes circunstâncias que o justifiquem, nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento será de 11/30. Da mesma forma, três majorantes, 12/30 (ou simplificando 2/5); quatro, 13/30; cinco, 14/30 (simplificando 7/15); e seis, 15/30, ou seja, 1/2'". (TJ-SP - APR 1500704-51.2021.8.26.0050; Relator: Jayme Walmer de Freitas; Data de Julgamento: 25/10/2021; 3ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 25/10/2021) (destaquei e sublinhei).

Assim, a pena é aumentada em 11/30 avos, atingindo o patamar de 05 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, e 13 dias-multa.

O concurso de pessoas facilitou e viabilizou a prática delitiva e a restrição da liberdade da vítima obistou eventual comunicação imediata à polícia.

Por fim, reconhecido o concurso formal de infrações, conforme já analisado em fundamentação, a pena é aumentada em 1/6, totalizando 06 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Não incidem causas de diminuição de pena.

1.2 - Quanto ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal: Réu, conforme já analisado, tecnicamente primário. Culpabilidade extrapolou o normalmente observado em crimes da espécie, uma vez que o automóvel receptado estava sendo utilizado para a prática de delito ainda mais grave - o roubo. É circunstância apta a ensejar maior reprovabilidade com relação à culpabilidade do réu. Pouco se colheu a respeito de sua personalidade. Conduta social reprovável, a

exemplo do quanto analisado em relação ao delito anterior. Motivos do crime comuns ao delito em análise. A conduta criminosa não teve maiores consequências e não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias multa, diária mínima, observado o fato de que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, há também a agravante do art. 65, II, j, do CP.

Incidem as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I do Código Penal, pois o réu não era maior de 21 anos à época do crime, bem como no artigo 65, III, "d", Código Penal, já que o acusado confessou ter praticado a ação delitiva. Assim, compenso uma das atenuantes com a agravante.

Em razão da atenuante remanescente, a pena é atenuada ao mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, não podendo ser atenuada a patamar inferior nesta fase de dosimetria, em homenagem ao quanto disposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na última fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem avaliadas.

Somadas as penas dos dois crimes praticados em concurso material, a pena definitiva fica estabelecida em 07 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, e 25 dias-multa.

2 - Réu IGOR DA SILVA SORIANO

2.1 - Quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70:

O réu ostenta mais de uma reincidência, de modo que uma será utilizada como agravante de sua reprimenda, em fase própria, enquanto a outra, como circunstância judicial desfavorável na forma de maus antecedentes.

Considero maus antecedentes o processo 1500091-84.2018.8.26.0616, condenação que transitou em julgado para a defesa em 25 de junho de 2020 (fls. 84/85).

Sobre a consideração de maus antecedentes em caso de múltipla reincidência, destaco:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. (...) 4. É pacífica a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 5. Este Sodalício orienta que não configura bis in idem ou inconstitucionalidade, quando, reconhecidas múltiplas reincidências, o sopesamento, na fixação da condenação, de uma na primeira fase, para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes (art. 59, CP), e de outra na segunda fase, como circunstância agravante (art. 63, CP) (...)"

(STJ - HC: 215126 MS 2011/0183443-9, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) (destaquei).

Culpabilidade normal à espécie. Pouco se colheu a respeito de sua personalidade e conduta social. Os motivos do crime são os comuns ao delito em análise. A conduta criminosa não teve maiores consequências, considerando-se que os bens subtraídos foram recuperados. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima.

Considerando a circunstância judicial desfavorável reconhecida, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, diária mínima, observado o fato de que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, fez se presente a agravante da reincidência. De acordo com a certidão de fls. 83/84, o réu foi condenado nos autos do processo 0000751-55.2018, sendo que o trânsito em julgado de referida condenação se deu em 09 de março de 2020. Incide, também, a agravante do art. 61, II, j, do CP, já que os fatos foram praticados durante estado de calamidade, em razão da pandemia COVID-19 (art. 385, CPP).

Concorre com uma das agravantes a atenuante da confissão (artigo 65, III, "d", Código Penal), já que o acusado confessou ter praticado a ação delitiva, tendo sido sua confissão utilizada como supedâneo para o decreto condenatório, sendo rigor o reconhecimento da benesse, conforme Súmula nº 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a melhor Jurisprudência sobre o tema, a agravante e a atenuante se equivalem, compensando-se, por consequência:

"A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, razão pela qual deve haver a compensação dessas circunstâncias." (HC 207.287/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada de TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 02/04/2013, DJe 05/04/2013).

Assim, quanto à agravante remanescente, agravo a pena do réu, que passa a 05 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no art. 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal, verifica-se a incidência de duas causas especiais de aumento de pena. O crime, como exposto, foi praticado em concurso de agentes, tendo havido privação da liberdade da vítima.

Quanto ao patamar de recrudescimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 11/30, nos termos da jurisprudência atual:

"ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL SEGURA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - MODIFICAÇÕES ADVINDAS DAS LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019 - SEIS MAJORANTES INTEGRADAS À SISTEMÁTICA ATUAL DO ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSIÇÃO DO MANEJO DE NOVAS FRAÇÕES DE AUMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. 'Na incidência de uma causa de aumento de pena, o acréscimo correto deve ser de 1/3; havendo duas, e se presentes circunstâncias que o justifiquem, nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento será de 11/30. Da mesma forma, três majorantes, 12/30 (ou simplificando 2/5); quatro, 13/30; cinco, 14/30 (simplificando 7/15); e seis, 15/30, ou seja, 1/2'". (TJ-SP - APR 1500704-51.2021.8.26.0050; Relator: Jayme Walmer de Freitas; Data de Julgamento: 25/10/2021; 3ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 25/10/2021) (destaquei e sublinhei).

Assim, a pena é aumentada em 11/30 avos, atingindo o patamar de 07 anos, 05 meses e 08 dias de reclusão, e 16 dias-multa.

O concurso de pessoas facilitou e viabilizou a prática delitiva e a restrição da liberdade da vítima obistou eventual comunicação imediata à polícia.

Por fim, reconhecido o concurso formal de infrações, conforme já analisado em fundamentação, a pena é aumentada em 1/6, totalizando 08 anos, 08 meses e 04 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Não incidem causas de diminuição de pena.

2.2 - Quanto ao crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal:

Réu, conforme já analisado, reincidente e que ostenta maus antecedentes.

Culpabilidade extrapolou o normalmente observado em crimes da espécie, uma vez que o automóvel receptado estava sendo utilizado para a prática de delito ainda mais grave - o roubo. É circunstância apta a ensejar maior reprovabilidade com relação à culpabilidade do réu. Pouco se colheu a respeito de sua personalidade e conduta

social. Motivos do crime comuns ao delito em análise. A conduta criminosa não teve maiores consequências e não há o que se analisar sobre o comportamento da vítima. Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias multa, diária mínima, observado o fato de que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria, incide a agravante da reincidência, que concorre com a atenuante da confissão. Ambas se equivalem e compensam-se, conforme já decidido em relação ao delito anterior, remanescendo a agravante da calamidade pública. Assim, agravo a pena do réu, que passa a 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias multa, diária mínima.

Considerando-se que na última fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem avaliadas, a pena definitiva para este delito fica fixada em 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão e 14 dias multa, diária mínima.

Somadas as penas dos dois crimes praticados em concurso material, a pena definitiva fica estabelecida em 10 anos e 28 dias de reclusão, e 32 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena para ambos os réus deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. Trata-se do único regime adequado a roubadores – sendo que um deles é reincidente – como o do caso ora em pauta, que praticaram crime gravíssimo. Desta forma, não só suficiente, como necessária, a aplicação do regime mais grave previsto no ordenamento jurídico pátrio.

Neste sentido:

“ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional- Inicial fechado - Fixação correta - Delito de roubo duplamente qualificado - Hipótese - Sentença mantida - Recurso improvido” (TJSP - Ap. nº 990.08.133.442-9 - São Vicente - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Ruy Borges Pereira - J. 10.08.2010 - v.u).

“ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional fechado - Entendimento - Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-se mais adequada, posto que se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo social, apresentando-se, na atualidade, como maior fonte de sua inquietação - Recurso parcialmente provido”(TJSP - Ap. nº 990.10.108.180-6 - São José dos Campos - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Wilson Barreira - J. 12.08.2010 - v.u).

Deixo, ainda, de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que um dos réus é reincidente, o crime foi apenado com condenação superior a quatro anos para ambos os acusados e foi praticado com grave ameaça à pessoa, o que macula o quanto disposto no artigo 44, inciso I do Código Penal.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar os réus como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, por duas vezes, na forma do artigo 70, bem como no artigo 180, caput, todos do Código Penal às penas de:

- JORGE RICARDO NASCIMENTO: 07 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 25 dias-multa, diária mínima, com pena de multa atualizada em consonância com o art. 49, § 2º, do Código Penal; e

- IGOR DA SILVA SORIANO: 10 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 32 dias-multa, diária mínima, com pena de multa atualizada em consonância com o art. 49, § 2º, do Código Penal.

Os réus estão presos e assim deverão permanecer, não fazendo sentido que, estando presos durante todo o processo, agora que foram condenados, sejam colocados em liberdade, ainda mais diante do fato de terem praticado conduta de extrema gravidade, não havendo qualquer segurança ao juízo de que, uma vez soltos, não acabem voltando a praticar delitos, dada a severidade da ação que perpetraram, ocasião em que demonstraram completo desvalor ao ordenamento jurídico. Além disto permanecem íntegros os motivos que ensejaram a conversão de suas prisões em preventiva. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 201, §2º, do Código de Processo Penal, remeta-se cópia da presente sentença às vítimas.

Por último, condeno os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos

termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade da justiça.

P.I.C.

Atibaia, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA